

Tengku Maizatul Adela Elaina bt. Tuan Abdul Aziz
Lwn
Mohd Sufian bin Said

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan No.: 2403-A0010-001-0035, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Hj. Ahmad Zabidi (Panel) dan YA Datuk Hj. Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Panel), Pada 14 Oktober 2024M bersamaan 11 Rabiulakhir 1446H]

Peguam Syarie
Perayu : *Tiada*
Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 13.3.2024 dalam kes Tuntutan Hadhanah.

[2] Pada 14.3.2024, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan keputusan tersebut dan sesaliran Notis Rayuan telah diserahkan kepada pihak responden pada 15.3.2024. Namun begitu pada tarikh 7.8.2024, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik kes Rayuan No.: 2403-A0010-001-0035 dengan memfailkan Borang MS 19.

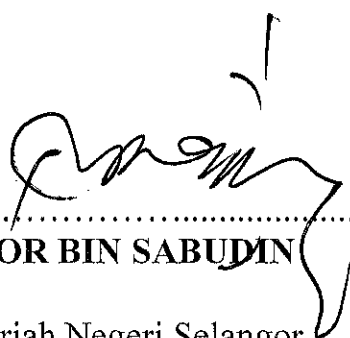
[3] Memandangkan pihak Pemohon gagal hadir tanpa alasan yang munasabah pada hari ini, maka kami menganggap pihak Pemohon tidak lagi berhasrat untuk meneruskan kes ini.

KEPUTUSAN

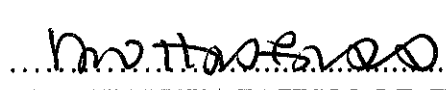
SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan, dan mengambilkira kegagalan Pemohon untuk hadir pada hari ini tanpa sebab yang munasabah, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:

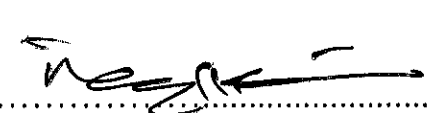
1. Kes Rayuan No.: 2403-A0010-001-0035 **DIBUANG.**

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

2. 
.....
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HJ. AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA DATUK HJ. MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor